

1501824-39.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... do crime de associação para o tráfico. A ligação estabelecida entre os réus foi assentada com o exato objetivo de associação, de forma ao menos estável, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

O lastro probatório amealhado, portanto, é suficiente para a condenações dos dois Réus pelos crimes, não só de tráfico de drogas (inviabilizando qualquer tese de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501824-39.2020.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501824-39.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2215907/2020 - 01º D.P. CAJAMAR, 13329026 - 01º D.P. CAJAMAR, 484/20/430 - 01º D.P. CAJAMAR, 484/2020 - 01º D.P. CAJAMAR, 2215907 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

MATHEUS DA SILVA e BRUNO NARCILIO LIMA SIQUEIRA, foram denunciados pelo Ministério Público por infração aos artigos 35, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque se associaram para praticar reiteradamente o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Os réus foram citados (fls. 215 e 222) e apresentaram resposta à acusação às fls. 224/226 e 231/233.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2020, fls.134/137.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O Ministério Público requer a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa requer a absolvição ou desclassificação.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Autorias e materialidade delitivas nitidamente delineadas.

A materialidade está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão dos entorpecentes (fl.10) do Laudo de Constatação de fls. 12/15 e Exame Químico-Toxicológico de fls. 181/183 (anfetamina) e 184/186. A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

As autorias estão comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante, fl.1. No aparelho de telefone pertencente ao réu BRUNO (Laudo Pericial de fls. 270/310), foram identificadas diversas conversas e fotos, da contabilidade que demonstram uma associação estável e duradoura no tráfico, com MATHEUS e demais indivíduos.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que os réus realmente agiram conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva. A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização dos réus e macular a certeza da demonstração de suas condutas ilícitas pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e art. 35, da Lei 11.343/07.

Na hipótese dos autos, restou plenamente demonstrado o ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, além da vontade de associar-se distinta da vontade necessária à prática do crime visado. A situação descrita nos autos está longe de caracterizar mera co-autoria, ocasional ou transitória, para afastar a configuração do crime de associação para o tráfico. A ligação estabelecida entre os réus foi assentada com o exato objetivo de associação, de forma ao menos estável, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

O lastro probatório ameadado, portanto, é suficiente para a condenações dos dois Réus pelos crimes, não só de tráfico de drogas (inviabilizando qualquer tese de desclassificação para o artigo 28 da mesma Lei Especial), mas também o de associação ao tráfico.

Aliás, o fato de supostamente serem usuários de entorpecentes não impede que exerça o comércio espúrio, sendo que uma conduta não exclui a outra.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento, e a variedade da droga evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

O art. 42 da Lei 11343/06 dispõe que, na fixação da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base em 1/6, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack".

Neste sentido: "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-

42.2009.8.26.0306). Assim, o Poder Judiciário não pode ficar indiferente ao elevado potencial nocivo da droga.

Portanto, seguindo o critério do art. art. 42 da Lei 11343/06, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Ponto especificamente que, sobre o acusado Bruno, na segunda fase computa-se um aumento de 1/3 em consequência da reincidência específica.

Incabível o reconhecimento da redução prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que não se mostra viável na medida em que se cuide de associação para a prática do tráfico.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4, contém expressa referência, para fins de merecimento da

redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

Portanto, demonstrado nos autos que os réus estavam associados para praticar habitualmente o tráfico, causando sério comprometimento à ordem pública, considerando a pequena cidade de Cajamar, incabível a aplicação do benefício. Conforme já mencionado, o benefício deve se restringir à fornecedores ocasionais, que não denotam hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, ao contrário do que ocorreu na hipótese dos autos.

A aplicação do benefício implicaria em sensação de impunidade, em razão do grave crime na pequena cidade.

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a minorante prevista no parágrafo 4º não é cabível para o réu condenado também por associação ao tráfico, em julgamento de recurso interposto contra sentença deste Magistrado: "Pelos mesmos motivos, inadmissível seria a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quanto menos seu cálculo no patamar máximo, levando em conta, ademais, a grande quantidade de droga apreendida, o tráfico cometido em associação de pessoas, que bem demonstram que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa e integravam organização voltada para tal crime" (Apelação Criminal nº 0001066-55.2011.8.26.0058).

Por fim, afasto a causa de aumento relacionada a Igreja, com base no princípio da reserva legal, pois, não é possível aumentar uma condenação com base em algo que não está expressamente previsto na lei. Entendimento consolidado do STJ: "Firme na compreensão de que, no direito penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem, não vejo como se inserir no rol das majorantes o fato de a agente haver cometido o delito nas dependências ou nas imediações de igreja. Assim, porque a hipótese dos autos não foi contemplada pelo legislador, deve ser afastada a majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas", (HC Nº 528.851 - SP; Relator : Ministro Rogerio Schietti Cruz).

A minguia de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

- O réu MATHEUS DA SILVA às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa anos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 3 anos, 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, por infração ao art. 35, do mesmo diploma legal, em regime inicialmente fechado.

- O réu BRUNO NARCILIO LIMA SIQUEIRA às penas de 7 anos e 9 meses de reclusão e 777 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 4 anos, 8 meses de reclusão e 1088 dias-multa, por infração ao art. 35, do mesmo diploma legal, em regime inicialmente fechado.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, fica o réu MATHEUS DA SILVA condenado à pena de 9 anos, 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa e BRUNO NARCILIO LIMA SIQUEIRA condenado a 12 anos, 5 meses de reclusão e 1865 dias-multa na forma especificada.

Os réus não poderão apelar em liberdade, de acordo com os fundamentos já expostos na decisão de fls. 262, que não foram modificados com a condenação e também justificam o regime inicial fechado.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

PI

Cajamar, 22 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA